GUÍA GRATUITA · DE ESPAÑA A ESTADOS UNIDOS

Monta tu LLC paso a paso

Las 3 dudas que todos tienen y el proceso completo para montarla desde España.

01 **Elige el estado**

02 **Constituye la LLC**

03 **Consigue el EIN**

04 **Abre la cuenta**

05 **Mantenla cada año**

06 **Ordena tu parte en España**

Borja Iglesias

Empresario español en Miami · +10 empresas fundadas

@borjaiglesiasjato

Datos revisados en noviembre de 2026

ANTES DE EMPEZAR

Las 3 dudas que todo el mundo tiene

Las respuestas cortas a lo que más me preguntan antes de montar una LLC.

1 ¿Tengo que ser rico?

No. Una LLC no exige capital mínimo. Puedes empezar dando servicios desde España y crecer después. En Florida, crearla cuesta $125 de tasa estatal, más el agente registrado.

2 ¿Puedo facturar a clientes españoles con mi LLC?

Poder, puedes. Pero si vives en España no te lo recomiendo: sigues tributando en España y duplicas costes y papeleo.

3 ¿Es válida si no vivo en Estados Unidos?

Sí. No necesitas residencia, visado ni SSN para ser dueño de una LLC. Eso sí, tienes que mantenerla al día cada año (paso 5).

El matiz que casi nadie cuenta

Si vives en España y eres el único socio, el beneficio de tu LLC normalmente tributa en tu IRPF aunque no te lo repartas. La LLC no es para pagar menos impuestos en España: es para vender en Estados Unidos. Confírmalo con tu asesor.

PASO 1

01 Elige el estado y el agente

Todo se hace online y sin viajar. Lo primero es decidir dónde crearla.

1 Si vas a tener oficina, tienda o empleados en un estado

Créala allí. Si la creas en otro, normalmente tendrás que registrarla también en el tuyo y pagar dos veces.

2 Si eres 100 % digital

Florida suele ser buena opción: $125 por crearla y $138,75 al año. Yo tengo mi LLC en Florida.

3 Contrata un agente registrado

Es la dirección oficial que recibe las notificaciones legales en ese estado. Es obligatorio y su precio depende del proveedor.

Paso 2 · Constituye la LLC

1 Comprueba que el nombre está libre

En el registro del estado (en Florida, Sunbiz). Tiene que terminar en “LLC”.

2 Presenta los Articles of Organization

Online, con el nombre, el agente registrado y la dirección. En Florida suele resolverse en pocos días.

3 Firma un Operating Agreement

Aunque seas socio único. No siempre es obligatorio por ley, pero los bancos lo piden y deja claro que la empresa está separada de ti.

PASOS 3 Y 4

03 EIN, banco y cobros

El EIN es el número fiscal de tu empresa. Sin él no abres cuenta ni cobras.

- **Es gratis.** Se pide al IRS con el formulario SS-4. Si alguien te lo cobra, estás pagando el servicio, no el número.
- **Sin SSN ni ITIN no puedes pedirlo online:** se pide por fax o por teléfono a la línea internacional del IRS.
- **Por teléfono** puede salir en la misma llamada; **por fax** suele tardar varias semanas.

Abre la cuenta y empieza a cobrar

- **Cuenta en dólares a nombre de la LLC:** bancos digitales como Mercury, Relay o Wise Business suelen aceptar a fundadores no residentes. Te pedirán Articles, EIN, Operating Agreement y pasaporte. La aprobación no está garantizada.
- **Cobros:** Stripe o PayPal conectados a esa cuenta. Wise y las pasarelas cobran comisiones: cuéntalas en tu margen.
- **Factura a tus clientes americanos desde la LLC.** Esa es la gran ventaja: les vendes como una empresa local.

> **Regla de oro**
> Nunca mezcles tu dinero personal con el de la LLC. La protección de tu patrimonio depende de que funcione como algo separado.

PASO 5

05 Mantenla viva cada año

Tu LLC sigue siendo válida aunque vivas en España, siempre que cumplas esto.

Qué	Cuándo	Si no lo haces
Informe anual del estado (en Florida, $138,75)	En Florida, del 1 de enero al 1 de mayo	En Florida, $400 de recargo y, si sigues sin presentarlo, el estado disuelve la LLC.
Agente registrado	Renovarlo cada año	Dejas de recibir notificaciones legales y puedes perder el buen estado de la empresa.
Formulario 5472 con un 1120 pro forma	Cada año, aunque no hayas facturado (normalmente hasta el 15 de abril)	Multa de $25.000 por formulario.

Una buena noticia

Las empresas creadas en Estados Unidos ya no tienen que presentar el registro de titulares (BOI) ante FinCEN, aunque su dueño sea extranjero. Revísalo cada año: esta norma ha cambiado varias veces.

PASO 6

06 Ordena tu parte en España

Tema	Qué tienes que saber
IRPF	Si vives en España y eres socio único, el beneficio de la LLC normalmente tributa en tu IRPF aunque no lo saques de la empresa.
Doble imposición	Hay un convenio entre España y Estados Unidos para no pagar dos veces por lo mismo, pero hay que aplicarlo bien.
Cuentas fuera	Modelo 720: si tus cuentas en el extranjero superan los 50.000 €, hay que declararlas.
Clientes españoles	Factúrales desde España. Usar la LLC para ellos viviendo aquí no te ahorra impuestos y te complica la vida con Hacienda.

Y la S-Corp, tampoco

Si no eres residente en Estados Unidos, no puedes ser socio de una S-Corp. Si alguien te la ofrece, desconfía.

PARA TERMINAR

Errores comunes y checklist

1 Pensar que hace falta mucho dinero

Se empieza pequeño y se crece con clientes.

2 Usar la LLC para facturar a España viviendo en España

Más costes y el mismo IRPF.

3 Crearla en un estado “barato” y operar en otro

Acabas registrándola dos veces.

4 Olvidar el formulario 5472

$25.000 de multa por un formulario informativo.

5 Dejar de pagar el informe anual o el agente

La LLC deja de estar al día y puede acabar disuelta.

Tu checklist

- [ ] Sé a qué clientes de Estados Unidos les voy a vender
- [ ] He elegido el estado y contratado el agente registrado
- [ ] He presentado los Articles of Organization
- [ ] Tengo firmado el Operating Agreement
- [ ] Tengo el EIN
- [ ] Tengo cuenta en dólares a nombre de la LLC y forma de cobro
- [ ] He apuntado el informe anual y el formulario 5472
- [ ] He hablado con un asesor fiscal en España

¿Y AHORA QUÉ?

¿Lo montamos bien desde el principio?

Dónde vives, a quién vendes y si ya tienes empresa en España cambian qué estado y qué estructura te conviene.

Escríbeme por mensaje directo en Instagram a **@borjaiglesiasjato**, cuéntame tu caso y te digo cómo lo montaría yo.

Esta guía es informativa y no sustituye el asesoramiento legal o fiscal personalizado. Datos revisados en noviembre de 2026; pueden cambiar.

© 2026 Borja Iglesias · @borjaiglesiasjato